

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 8.

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
II. 감사총평	2
III. 감사결과 처분요구 명세	3
1. 사업장가입자 자격 소급취득·상실 후 지역취득 누락(통보·시정)	3
2. 반납금·추납보험료 자동이체 신청·출금오류자 확인 소홀(시정)	6
3. 사용자 이력변경 등 확인 소홀(시정)	9
4. 지급연령 이후 사망자 반환일시금 지급결정에 관한 사항(시정)	12
5. 기초연금 자료를 활용한 부양가족연금 안내에 관한 사항(시정)	14
6. 근로능력 평가자료 반환에 관한 사항(시정)	16

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 따라 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 ○○지역본부 관할 2개 지사(○○·○○지사)의 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 3. 1. ~ 2017. 5. 31.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 7. 17.부터 7. 21.까지 5일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 자격업무 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여업무 분야
○○	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 2개구(□□시 □□구, □□구), 1개군(□□도 □□군)을 관할 지역으로 하는 현원 425명의 지사로 2017. 5월말 현재 가입자 188천명과 연금수급자 50천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.71%, 지역 1.12%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 1.19%, 장애 1.06%, 유족 1.15%로 대체로 비슷하다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 지역가입자에 대한 사업장 자격 소급취득·상실후 지역가입자 자격 취득 확인 업무를 소홀히 한 사례, 반납금·추납보험료 자동이체 신청 및 출금 오류자에 대한 확인 및 안내를 하지 않은 사례, 지급연령이후 사망자에 대한 반환일시금을 착오 지급결정 한 사례, 근로능력 평가자료를 반환하지 않거나 반환하고도 전산처리 하지 않은 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

통 보[참 고]·시 정 요 구

【1】

제 목 사업장가입자 자격 소급취득·상실 후 지역취득 누락

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

「국민연금법」 제6조(가입대상), 제8조(사업장가입자) 및 제9조(지역가입자) 등에 따르면 당연적용사업장의 18세 이상 60세 미만인 근로자와 사용자는 당연히 사업장 가입자가 되고, 사업장가입자가 아닌 자로서 18세 이상 60세 미만인 자는 당연히 지역가입자가 되며, 공단은 공적 소득자료를 보유하고 있음에도 자진신고를 거부·기피하는 사업장(가입대상)에 대한 적극적인 가입추진을 위해 직권가입 처리 기준을 통합·개선하여 사각지대 해소에 만전을 기하고 있다.

△△부-165(2016.3.15.)호 “공적 소득자료 보유자 직권가입 처리 통합·개선 기준 안내”에 따르면, 가입자 확충의 기본 방향을 상담과 설득 우선의 가입추진에서 공적 소득자료 기반의 직권가입 강화 등 적극적인 가입추진으로 전환하면서 가입확인대상(사업장, 가입자) 및 일용근로소득 확인대상자에 대한 본부 직권가입 결정을 정례화(분기, 월) 하고 있는데, 일용근로자의 직권가입 시 취득일은 8일 이상 연속근로 시작 월의 다음 달 초일로 결정하도록 하고 있어 불가피하게 일용근로자의 취득일을 소급하여 적용하여야 하는 경우가 발생할 수밖에 없다.

따라서, 지역가입자에 대하여 일용근로소득 자료를 근거로 소급하여 사업장 가입자 자격을 직권취득 후 상실하는 경우에는 반드시 지역가입자 대상 여부를 확인하여 사업장가입자 자격상실 후 지역가입 이력을 복원하여야 한다.

그런데, 고용노동부 일용근로소득자료 2016. 6월부터 2017. 3월 기간 중 ‘지역가입자 사업장 직권가입확인대상자 명부’를 대상¹⁾으로 사업장가입자 자격 상실 후 지역가입 취득 여부를 점검한 결과,

지역가입자 납부예외 중인 ○○○에 대하여 고용노동부 일용근로소득자료를 근거로 2017. 4. 27.에 사업장 ‘○○’의 사업장가입자로 직권취득(취득일 2017. 3. 1.) 후 2017. 5. 11.에 사업장가입자 자격상실 처리(상실일 2017. 4. 1.)를 하였으나 지역가입자 이력을 확인·복원하지 않는 등 총 ○명에 대하여 사업장가입자 직권취득 후 상실 시 지역가입자 가입이력을 누락하였고, 지역가입자 추진대상 구축명부에도 발체되지 않았다.

그 결과, 사업장가입자 자격 상실일 이후 지역가입자 취득대상에 해당되는데도 사업장가입자 상실일 이후 지역가입 이력이 누락되어 정확한 자격관리가 이루어지지 못하였고, 지역가입자 추진대상 구축명부에도 발체되지 않아 지역가입자 확인 업무도 이루어지지 않고 있었다.

1)NPIS 화면 : 자격업무 - 일용근로소득 - 3. 직권가입 - 1. 일용근로 직권가입 확인대상자

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 지역가입자에 대한 사업장 자격 소급취득·상실 후 지역가입자 자격취득이 누락되지 않도록 합리적인 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)
 - ② 이사장(○○지사장)은 지역가입자 자격취득이 누락된 대상자에 대하여 확인을 통한 자격취득 등 관련 법령에 따라 조치하시기 바랍니다.(시정)
- ※ 관련지침이 명확하지 않은 관계로 관련자 신분조치 제외

시 정 요 구

【2】

제 목 반납금·추납보험료 자동이체 신청·출금 오류자 확인 소홀

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 반납금·추납보험료 신청자의 급속한 증가에 따라 분할납부 신청자도 지속적으로 증가하고 있어, 반추납 신청자의 납부방법 편의 제공 및 수납업무의 효율성을 제고하기 위하여 자동이체에 의한 수납방법을 시행하고 있다.

△△부-1957(2012.9.5.)호 “반납금 및 추납보험료 자동이체 등 시행”에 따르면, 반납금 및 추납보험료의 납부 신청 건은 고액이 상당수이고 자동이체를 신청한 경우 고지서가 발부되지 않으므로 자동이체 신청자 및 출금 결과 오류 명부에 대하여 전수 확인·안내를 실시한 소속 부서장 확인·결재를 하도록 하고 있다.

따라서 지사에서는 자동이체 신청 결과 오류 건²⁾에 대하여 매일 확인 후 자동이체 신청일 마감 이전(D-5일)까지 전수 확인 및 안내를 하여 신청 이력 수정 및 철회 등 필요조치³⁾를 수행하여야 하고, 자동이체 출금 결과 수신일의 다음날(D+2)부터 자동이체 출금결과 화면⁴⁾에서 ‘출금결과(오류)’ 조회가 가능하므로 출금 오류자에 대하여 반납금·추납보험료 납부 마감일인 매월 말일 이전에 확인 및 안내 등 필요한 조치를 하여야 한다.

2) NPIS 화면 : 정수업무 - 반납금/추납보험료 - 11. 자동이체 - 자동이체 신청자 명부

3) 자동이체 신청자는 본부 정기고지서 발송 대상에서 제외하므로 신청 오류자는 반드시 확인 필요

4) NPIS 화면 : 정수업무 - 반납금/추납보험료 - 11. 자동이체 - 자동이체 출금 결과

그런데, 감사기간 동안의 반납금과 추납보험료 자동이체 신청 오류자에 대한 확인 실태를 점검한 결과, 추납보험료 신청자 ○○○은 2016. 5. 27.에 자동이체를 신청하였으나 '계좌번호 오류'를 이유로 확인대상자로 구축되었으므로 자동이체 신청 마감일까지 확인후 안내를 하여야 하는데도 기한 내에 안내 및 수정 등 필요한 조치를 하지 않는 등 자동이체 신청 오류 총 ○건에 대하여 확인업무를 누락하였다.

또한, 반납금과 추납보험료 자동이체 출금 오류자에 대하여 감사대상 기간 중 일정 기간을 임의로 발체⁵⁾하여 점검한 결과, 추납보험료 자동이체 신청자 ○○○은 2017. 5. 25. 출금예정인 4월분 추납보험료가 '예금부족'을 이유로 출금되지 못하여 출금오류 확인대상자로 구축되었으므로 2017. 5. 31.까지 안내를 하여야 하는데도 기한 내에 안내 및 수정 등 필요한 조치를 하지 않는 등 자동이체 출금 오류 총 ○건에 대하여 기한 내에 안내를 하지 않았다.

이와 같이, 자동이체 신청 및 출금 오류자에 대한 안내 누락으로 신청월분 또는 출금 오류 월의 반납금과 추납보험료가 감사일 현재까지 미납(○건)으로 있거나 납기 후 납부(○건)로 가산금을 추가로 부담하였고, 신청계좌 및 출금 오류 확인과정에서 일부고객의 불만을 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 반납금·추납보험료 자동이체 신청 오류자 및 출금 오류자에 대하여 확인 및 안내 등 지침에 맞게 처리하고(시정),
- ② 반납금·추납보험료 자동이체 신청 오류자 및 출금 오류자에 대한 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

5) 2016년 1월, 5월, 9월, 2017년 1월, 5월 출금 오류자

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 사용자 이력변경 등 확인 소홀

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

1) 사업장 사용자 확인에 관한 사항

공단은 정확한 사업장 관리를 통한 고객만족 및 신뢰도 제고를 위하여 국민연금 가입 사업장의 사용자 또는 소재지가 국세청 자료와 상이한 사업장을 대상으로 정기자료를 구축하여 사업장 내용변경(정정)·탈퇴 기준에 따라 확인 및 정리를 하고 있다.

이와 관련, 공단의 중점사업인 가입자 확충 등을 효율적으로 추진하고 지사에서 자율적인 업무추진을 할 수 있도록 △△부-1088(2010.6.28.)호 “사용자·주소 확인대상 정기자료업무 개선 사항 통보”를 통해 정리기한을 폐지하였으나, 정리기수에 있어 지사별 편차가 크고, 미정리 건의 해소가 어려운 점을 감안하여 △△부-85(2014.1.15.)호 “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”를 통하여 정리기한을 다시 신설하였다. 따라서, 지사에서는 매월 정기자료 생성월의 다음 달 자격변동 마감일까지 해당 정기자료에 대하여 확인·정리를 완료하여야 한다.

또한, 사업장 주소 및 사용자 변경 처리 시 신고안내 후 명기된 신고기한까지 사업장 내용변경 신고서가 접수되지 않는 경우, 공적자료인 사업자등록증에 근거하여

주소 및 사용자의 직권 변경처리가 가능하고, △△부-1291(2015.7.3.)호 “사업장 정기자료 중 미처리 건 일제정리 및 유의사항 안내”를 통하여 정기자료(사용자) 미처리 시 연금보험료 지원금 환수가 발생하므로 기한 내 전수 처리하도록 유의사항을 통보하였다.

그런데, ○○지사의 사업장 사용자 확인 대상자에 대한 정리실태를 확인한 결과, 2017. 4월에 사업장 ‘(주)○○’에 대하여 사용자 변경 내역 확인대상으로 명부가 구축되었으나 확인을 하지 않는 등 사용자 확인대상 총 ○개 사업장에 대하여 감사일 현재까지 최장 ○개월 동안 확인·정리하지 않았다.

그 결과, 확인대상 ○개 사업장의 사용자 변경 내역이 사업장 원부에 반영되지 않았고, 사용자 ○명에 대하여 총 ○개월 동안 국민연금 가입대상 여부에 대한 확인이 이루어지지 않았다.

2) 사용자 이력변경 확인에 관한 사항

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 사업장가입자로서 국민인 근로자에게 연금보험료 중 기여금 및 부담금의 일부를 지원하고 있으며, 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(법인의 경우 대표이사)를 제외하고 있다.

△△부-2595(2015.11.16.)호 “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의사항 시달”에 따르면, 사용자가 근로자로 잘못 관리되어 보험료 지원을 받은 경우 사용자 이력변경 및 환수를 위하여 동월 자격마감 기한 내 사용자 이력변경 처리 건이 다수인 경우 ‘사용자 이력확인 대상 명부’를 구축하고 있으며, 지사는 다음 달 자격마감일까지 사용자의 이력변경 여부를 확인⁶⁾하여 ‘지원제외’ 등 확인결과를 입력처리 하여야 한다.

6) 조회조건에서 ‘발급년월’을 2015.8월부터 현재월까지 조회하여 처리

그런데 ○○지사는 사업장 ‘○○’의 사용자 ○○○은 보험료 지원기간과 사용자 취업기간이 중복되어 2017. 3월 확인대상으로 명부가 구축되었으므로 다음 달 자격마감일까지 지원제외 여부를 확인하고 결과를 등록하여야 하는데도 감사일 현재까지 처리하지 않는 등 총 ○개 사업장에 대하여 확인을 하지 않았다.

그 결과, 확인대상 사업장의 사용자가 연금보험료 지원 대상에서 제외 처리되지 않아 총 ○명(○개월)에 대한 보험료 지원금 ○원이 잘못 지원되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 확인대상 사용자(이력변경자)에 대하여 확인 및 착오지원금 ○원 환수 등 지침에 맞게 처리하고(시정),
- ② 확인대상 사용자 등에 대한 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

[3]

제 목 지급연령 이후 사망자 반환일시금 지급결정에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하고 있다. 다만, 가출·실종 등 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 사람에게는 지급하지 아니한다.

그런데 ○○지사는 가입자이었던 자 ○○○이 지급연령(2016.8.3.) 이후 사망(2016.11.14.) 하였으므로 반환일시금 미지급 급여(지급사유발생일:2016.8.3.)로 지급하여야 하는데도, 가입자이었던 자의 사망을 지급사유로 반환일시금(지급사유발생일:2016.11.14.)으로 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 착오 지급된 반환일시금 ○원이 환수될 수 있도록 업무처리 기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 반환일시금 지급결정 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사회복지직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 기초연금 자료를 활용한 부양가족연금 안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 수급권자와 생계를 유지하고 있는 배우자⁷⁾, 자녀, 부모가 있는 경우에는 기본연금액에 부양가족연금액을 가산하여 연금을 지급하고 있다.

또한 △△부-318(2016.12.7.)호 “기초연금 자료를 활용한 부양가족연금 안내 정기확인 명부 시행”을 통해 기초연금(가구유형:부부가구)을 수급하고 있는 자로서 기초연금에 등록된 배우자를 국민연금 부양가족으로 신청하지 않은 자를 대상으로 부양가족연금 안내를 시행하고 있다. 한편, △△기획부-1677(2016.7.4.)호 “사실혼 및 태아에 관한 업무처리지침(2016.7.1.)”에 따르면 사실혼 배우자를 부양가족연금 계산 대상으로 인정시 원칙적으로 전체 동거기간이 1년 이상이고(주민등록자료), 기초연금의 소득기준 산정 관련 자료(공적자료)로 사실혼을 인정할 수 있다.

그런데, 감사대상기간 동안 ○○지사의 부양가족연금 안내 처리 적정성을 점검한 결과, 2016. 12. 안내대상자로 발췌된 노령연금수급자 ○○○은 사실혼 배우자 ○○○와 1999. 11. 25.부터 감사일 현재까지 동일 주소로 되어 있었고, 기초연금도 부부2인가구로 수급중이어서 사실혼 배우자 인정요건에 해당되었는데도, 세대가 분리되었다는 사유로 부양가족연금 신청안내를 하지 않고 미해당 처리하였다⁸⁾.

7) 국민연금법 제3조제2항“이 법을 적용할 때에는 배우자, 남편 또는 아내에는 사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함한다”
8) (철의화신사례)△△800.0-5-297(1991.5.17.)호 : “동거”는 당사자가 실제로 동일한 주거지에서 생계를 공동으로 하였는지가 그 판단 기준이므로 주민등록표등본상 주소를 같이 하면서 세대를 달리한 경우라도 동일한 주소지에 거주한 점에서 이를 “동거”로 보아 생계유지를 인정함

그 결과 부양가족연금에 대한 신청안내가 적기에 이루어지지 못했고, 공단 연금 서비스에 대한 신뢰도 저하가 우려된다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 노령연금수급자 ○○○에 대하여 부양가족연금 신청 안내를 실시하고(시정),
- ② 부양가족연금 안내 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【5】

제 목 근로능력 평가자료 반환에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 및 「국민연금법」 제24조에 따라 기초수급자를 대상으로 평가 구비자료⁹⁾를 활용하여 근로능력 평가를 실시하고 있다.

△△부-286(2015.05.27.)호 “근로능력 평가자료 반환에 관한 기준 통보”에 따르면, 공단은 근로능력평가를 완료한 대상자의 평가자료를 해당 시·군·구 (읍·면·동)에 직접 교부 또는 등기우편으로 반환(공단에서 생산한 문서는 제외)하고 동 자료의 반환여부 확인을 위해 해당 내역을 연금업무시스템(NPIS)¹⁰⁾에 등록하여야 한다.

그런데 ○○지사는 평가가 완료된 총 ○건의 CD 및 X-Ray 필름 평가자료를 해당 지자체에 모두 적정하게 반환하고도 이를 연금업무시스템에 입력하지 않았으며, 특히 대상자 ○○○의 평가자료는 '16. 10. 4. 평가가 완료되었는데도 감사일 현재까지 지자체에 반환하지 않는 등 근로능력 평가자료 반환 업무를 소홀히 하였다.

9) CD 및 X-Ray 필름, 일반사진 등

10) NPIS 근로능력평가 - 1. 근로능력평가총괄 - 7)서류반환

그 결과, 반환이 완료된 평가자료의 반환여부 확인이 어렵거나 반환하지 않은 평가자료의 분실 위험성으로 인해 향후 지자체와의 불필요한 분쟁 발생이 우려된다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 반환을 완료하고도 연금업무시스템(NPiS)에 입력을 누락하거나 반환하지 않은 평가자료에 대하여 업무처리 기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 평가자료 반환업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	상담주임	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○실)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○본부)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	